Estratégia Concursos

Aula 16

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

28 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 8

6. Gabarito 23

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Dos crimes contra a pessoa;
- ✓ Dos crimes contra o patrimônio.

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 30 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. Revisar com atenção todos os seus erros;
2. Revisar com atenção todos os pontos que foram objeto de dúvida ao longo do simulado, mesmo que tenha acertado (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Analise as assertivas a seguir e, ao final, marque a alternativa correta:

I- Segundo entendimento sumulado pelo STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

II- Roberto, portando uma faca, anuncia um assalto contra a vítima Maria, que, assustada, entrega imediatamente seus pertences. Nesta situação, de acordo com o CP em vigor, Roberto responderá pelo delito de furto.

III- Roberto, portando uma faca, anuncia um assalto contra a vítima Maria, que, assustada, entrega imediatamente seus pertences. Nesta situação, Roberto responderá pelo delito de roubo, com a pena aumentada pelo emprego de arma.

IV- No crime de roubo, a pena aumenta-se de metade se da violência resulta morte.

Estão corretas as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) I, II e III.

c) I, apenas.

d) II apenas

e) I e III

2. Analise as assertivas a seguir e, ao final, marque a alternativa correta:

I- Segundo entendimento predominante nos Tribunais Superiores é necessário que a arma utilizada em um roubo seja apreendida e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

periciada para que incida a majorante prevista no CP.

II- Se um maior de idade pratica um roubo juntamente com um inimputável (um menor de idade, por exemplo), será hipótese de roubo simples, pois a presença de inimputável não é apta a caracterizar o concurso de pessoas.

III- De acordo com o CP, é isento de pena quem comete o crime de furto contra seu ascendente ou descendente, somente nos casos de se tratar de parentesco legítimo.

IV- Segundo entendimento sumulado do STJ, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Estão corretas as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) I, II e III.

c) I, apenas.

d) IV, apenas.

e) todas elas.

3. Sergio, detento do sistema prisional, durante tentativa de fuga, mata Antônio, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, com uma facada no peito. Nesse caso, Sergio

a) Responderá por homicídio simples, vez que não está presente nenhuma qualificadora que justifique o aumento de pena.

b) Responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.

c) Responderá por homicídio qualificado contra autoridade ou agente descrito nos *arts. 142* e *144 da Constituição Federal*, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

d) Responderá por homicídio simples, com a pena diminuída por ter cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, por estar em tentativa de fuga.

e) Poderá ser punido com pena de reclusão de 6 a 20 anos.

4. José sequestrou João, de 70 anos de idade, e pediu um resgate de 30 mil reais. Como a família de João não possuía o dinheiro, José ficou extorquindo a família da vítima, e só libertou João 5 dias após o sequestro. Nesse caso,

a) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada pelo fato de a privação de liberdade ter durado mais de 24 horas.

b) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada não só fato de a privação de liberdade ter durado mais de 24 horas, mas também porque a vítima é maior de 60 anos.

c) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada não só fato de a privação de liberdade ter durado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

mais de 24 horas, mas também porque a vítima é maior de 65 anos.

d) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro simples, já que sua conduta não se adequa a nenhuma figura qualificada do tipo penal.

e) José responderá pelo crime de sequestro e cárcere privado.

5. Sobre o crime de tráfico de pessoas, assinale a alternativa correta:

a) A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência.

b) A pena é aumentada de dois terços até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

c) Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo é figura qualificada do tipo.

d) A pena é reduzida de metade se o agente for primário e não integrar organização criminosa.

e) É punível com pena de reclusão, de 5 a 8 anos, e multa.

6. Sobre os crimes de lesões corporais marque a alternativa incorreta:

a) Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos *arts. 142* e *144 da Constituição Federal*, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

b) Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade a pena será a detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

c) Se a lesão é culposa a pena é a detenção, de dois meses a um ano.

d) Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena até a metade.

e) Se a lesão corporal resulta em deformidade permanente, esta será punida com pena de reclusão de dois a oito anos.

7. No delito de receptação, previsto no art. 180, do CP, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, a pena do *caput* é aumentada:

a) pela metade

b) de 1/3 a 2/3

c) em dobro

d) de 1/6 a metade

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) em 1/3

8. Denis, jovem de 19 anos, encontra-se indignado e revoltado com o serviço prestado na delegacia de polícia civil em seu bairro. Certo dia, Dênis identifica, na rua, a esposa do inspetor de polícia que lhe atendera muito mal na noite anterior, em que precisou registrar uma ocorrência, e, em razão disso, a agride causando-lhe lesão corporal grave. Nessa situação hipotética, Dênis:

a) Responderá por lesão corporal grave, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.

b) Responderá por lesão corporal grave, com pena de reclusão de 2 a 8 anos.

c) Responderá por lesão corporal grave, com diminuição de pena do art. 129, §4º, CP.

d) Responderá por lesão corporal grave, com aumento de pena de 1/3 a 2/3.

e) Responderá por lesão corporal grave, com aumento de pena da metade.

9. No que tange aos crimes contra a honra, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I - O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou a injúria, mesmo que indiretamente.

II – Admite-se exceção da verdade no caso de crime de difamação quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

III – Aumenta-se de um terço a pena do crime de calúnia se praticado por meio que facilite a sua divulgação.

IV - Aumenta-se de um terço a pena do crime de injúria se praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

V - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da difamação, fica isento de pena.

VI – Em quaisquer hipóteses, os crimes contra a honra se procedem mediante queixa.

Está correto o que se afirma em:

a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III, V e VI

d) II, III e V

e) III, V e VI

10. Acerca dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta:

a) O crime de injúria atenta contra a honra objetiva da vítima.

b) É criminalmente punível a difamação contra mortos.

c) Para configuração da calúnia, a imputação de crime não precisa ser falsa.

d) O crime de calúnia admite exceção da verdade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A difamação atenta contra a honra subjetiva da vítima.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1- Analise as assertivas a seguir e, ao final, marque a alternativa correta:

I- Segundo entendimento sumulado pelo STJ consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

II- Roberto, portando uma faca, anuncia um assalto contra a vítima Maria, que, assustada, entrega imediatamente seus pertences. Nesta situação, de acordo com o CP em vigor, Roberto responderá pelo delito de furto.

III- Roberto, portando uma faca, anuncia um assalto contra a vítima Maria, que, assustada, entrega imediatamente seus pertences. Nesta situação, Roberto responderá pelo delito de roubo, com a pena aumentada pelo emprego de arma.

IV- No crime de roubo, a pena aumenta-se de metade se da violência resulta morte.

Estão corretas as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) I, II e III.

c) I, apenas.

d) II, apenas.

e) I e III

Vamos às assertivas?

I- CERTA. De acordo com a Súmula n° 582 do STJ, "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

II- ERRADA. Apesar de a Lei 13.654/18 ter retirado a majorante (fazendo a conduta se enquadrar em roubo simples), a Lei 13.964/19 voltou a inserir a conduta de roubo com emprego de arma branca como majorante:

> *Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:*
>
> *VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca*

III- CERTA. Vide comentários acima.

IV- ERRADA.

> *§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)*
>
> *(...)*
>
> *II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.*

GABARITO LETRA E.

2. Analise as assertivas a seguir e, ao final, marque a alternativa correta:

I- Segundo entendimento predominante nos Tribunais Superiores é necessário que a arma utilizada em um roubo seja apreendida e periciada para que incida a majorante prevista no CP.

II- Se um maior de idade pratica um roubo juntamente com um inimputável (um menor de idade, por exemplo), será hipótese de roubo simples, pois a presença de inimputável não é apta a caracterizar o concurso de pessoas.

III- De acordo com o CP, é isento de pena quem comete o crime de furto contra seu ascendente ou descendente, somente nos casos de se tratar de parentesco legítimo.

IV- Segundo entendimento sumulado do STJ, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Estão corretas as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) I, II e III.

c) I, apenas.

d) IV, apenas.

e) Todas elas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

I- ERRADO. Segundo entendimento do STJ e do STF, para que incida a majorante pelo emprego de arma não é necessário que a arma seja apreendida e periciada, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, tais como a palavra das testemunhas, por exemplo.

> "EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. O paciente cumpre pena em regime aberto desde 22.10.2010, tendo o writ perdido o objeto no que se refere à impugnação da imposição do regime semiaberto. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. (...)."
>
> (HC 104925, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012).

▪

> "EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. O paciente cumpre pena em regime aberto desde 22.10.2010, tendo o writ perdido o objeto no que se refere à impugnação da imposição do regime semiaberto. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 104925, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012)

RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA 3ª SEÇÃO DESTA E. CORTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO PROVIDO.

- A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento de que para a incidência da majorante prevista no § 2°, I, do art. 157, do CP, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que haja outros meios que comprovem a sua efetiva utilização pelo agente.
- In casu, o emprego da arma de fogo na ação delituosa foi confirmado pelas vítimas, sendo, portanto, desnecessária a sua apreensão e perícia para o fim de comprovação da sua potencialidade lesiva, devendo incidir a referida majorante. Precedentes.

- É devido o aumento da pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos.
- Nos moldes como posta a pretensão do recorrente - insistindo na valoração negativa da personalidade do réu com a finalidade de exasperar a pena-base - a desconstituição do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a avaliação de fatos, o que na via especial é vedado pelo teor do enunciado sumular n. 7/STJ.

Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido para, reconhecendo a majorante de uso de arma, aumentar a pena para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime de cumprimento da pena."

(REsp 1213467/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II- ERRADO. Muito embora o inimputável não responda pelo CP, sua presença no crime é considerada para caracterizar o concurso de pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no delito de roubo.

> "EMENTA Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Delito cometido em concurso com menor inimputável. Pretendida exclusão de causa de aumento de pena. Irrelevância. Incidência da majorante. Ordem denegada. 1. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal. 2. Ordem denegada."
>
> (HC 110425, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 07-08-2012 PUBLIC 08-08-2012)

III- ERRADO. De acordo com o art. 181, II do CP:

> "Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:
>
> I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
>
> II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural."

IV- CERTO. É a previsão da Súmula 511 do STJ:

> "Súmula 511 STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2° do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."
>
> (Súmula 511, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 16/06/2014.

GABARITO LETRA D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Sergio, detento do sistema prisional, durante tentativa de fuga, mata Antônio, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, com uma facada no peito. Nesse caso, Sergio

a) Responderá por homicídio simples, vez que não está presente nenhuma qualificadora que justifique o aumento de pena.

b) Responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.

c) Responderá por homicídio qualificado contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

d) Responderá por homicídio simples, com a pena diminuída por ter cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, por estar em tentativa de fuga.

e) Poderá ser punido com pena de reclusão de 6 a 20 anos.

Comentários:

A conduta de Sergio se enquadra no artigo 121, § 2°, inciso VII, do CP:

> *"§ 2° Se o homicídio é cometido:*
>
> *VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição."*
>
> *Pena - reclusão, de doze a trinta anos.*

A qualificadora presente no inciso VII se relaciona com a função pública exercida pelo ofendido, ou mesmo seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau.

Para que incida a qualificadora é essencial que o homicídio tenha sido cometido no exercício da função ou em decorrência dela. Ou seja, a qualificadora se preocupa com a função pública exercida pelas pessoas indicadas no artigo 121, § 2°, inciso VII, do CP, e não com a pessoa que ocupa o cargo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO LETRA C.

4. José sequestrou João, de 70 anos de idade, e pediu um resgate de 30 mil reais. Como a família de João não possuía o dinheiro, José ficou extorquindo a família da vítima, e só libertou João 5 dias após o sequestro. Nesse caso,

a) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada pelo fato de a privação de liberdade ter durado mais de 24 horas.

b) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada não só fato de a privação de liberdade ter durado mais de 24 horas, mas também porque a vítima é maior de 60 anos.

c) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada não só fato de a privação de liberdade ter durado mais de 24 horas, mas também porque a vítima é maior de 65 anos.

d) José responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro simples, já que sua conduta não se adequa a nenhuma figura qualificada do tipo penal.

e) José responderá pelo crime de sequestro e cárcere privado.

Comentários:

José, de fato, vai responder pelo sequestro qualificado, mas não só pelo fato de o crime ter duração maior do que 24 horas, mas também porque a vítima é maior de 60 anos, conforme dispõe o § 1°, do artigo 159, do CP:

> *Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:* Vide Lei n° 8.072, de 25.7.90 (Vide Lei n° 10.446, de 2002)
>
> *Pena - reclusão, de oito a quinze anos.* (Redação dada pela Lei n° 8.072, de 25.7.1990)
>
> *§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.*

GABARITO LETRA B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. Sobre o crime de tráfico de pessoas, assinale a alternativa correta:

a) A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência.

b) A pena é aumentada de dois terços até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

c) Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo é figura qualificada do tipo.

d) A pena é reduzida de metade se o agente for primário e não integrar organização criminosa.

e) É punível com pena de reclusão, de 5 a 8 anos, e multa.

Comentários:

O delito de tráfico de pessoas, após a entrada em vigor da Lei 13.344/16, está tipificado no art. 149-A do CP.

Antes da alteração legislativa, o tráfico de pessoas estava localizado nos arts. 231 e 231-A do CP, restrito à finalidade de exploração sexual, se tratando de crime contra a dignidade sexual.

Após a alteração, outros bens jurídicos entraram no âmbito de proteção legal, uma vez que outros tipos de exploração que não a sexual ocorrem com frequência, passando tal delito a ser considerado crime contra a liberdade individual- espécie de crime contra a pessoa.

Questão simples, que exige do aluno o conhecimento da lei seca, especificamente das causas de aumento de pena a serem utilizadas pelo magistrado na terceira fase da aplicação da pena.

Vejamos o que dispõe o artigo 149-A, § 1°, do CP:

> *§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:*
>
> *I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las;*
>
> *II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;*

As demais assertivas estão erradas por contrariarem as disposições do artigo 149-A, do CP.

GABARITO LETRA A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. Sobre os crimes de lesões corporais marque a alternativa incorreta:

a) Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

b) Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade a pena será a detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

c) Se a lesão é culposa a pena é a detenção, de dois meses a um ano.

d) Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena até a metade.

e) Se a lesão corporal resulta em deformidade permanente, esta será punida com pena de reclusão de dois a oito anos.

Comentários:

Atenção que a questão pedia para marcar a alternativa INCORRETA!

Vamos às assertivas?

a) CERTA. É o que dispõe o § 12, do artigo 129, do CP:

> *§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos* arts. 142 e 144 da Constituição Federal, *integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.* (Incluído pela Lei n° 13.142, de 2015)

b) CERTA. Trata-se da chamada violência doméstica, prevista no § 9°, do artigo 129, do CP:

> *Violência Doméstica*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:* (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
>
> *Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.* (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

c) CERTA. É o previsto no § 6º, do artigo 129, do CP:

> *Lesão corporal culposa*
>
> *§ 6º Se a lesão é culposa:* (Vide Lei nº 4.611, de 1965)
>
> *Pena - detenção, de dois meses a um ano.*

d) ERRADA. É causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 129, do CP, que reduz a pena do agente de um sexto a um terço:

> *Diminuição de pena*
>
> *§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.*

e) CERTA.

> *Lesão corporal de natureza grave*
>
> *Art. 129, §2º - Se resulta:*
>
> *IV - deformidade permanente;*
>
> *Pena - reclusão, de dois a oito anos.*

GABARITO LETRA D.

7. No delito de receptação, previsto no art. 180, do CP, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, a pena do caput é aumentada:

a) pela metade

b) de 1/3 a 2/3

c) em dobro

d) de 1/6 a metade

e) em 1/3

Comentários:

A questão trata da literalidade do art. 180, § 6°, CP.

> *Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:* (Redação dada pela Lei n° 9.426, de 1996)
>
> *Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.*
>
> *§ 6º Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se EM DOBRO a pena prevista no caput deste artigo.* (Redação dada pela Lei n° 13.531, de 2017)

GABARITO C.

8. Denis, jovem de 19 anos, encontra-se indignado e revoltado com o serviço prestado na Delegacia de Polícia Civil em seu bairro. Certo dia, Denis identifica, na rua, a esposa do inspetor de polícia que lhe atendera muito mal na noite anterior, em que precisou registrar uma ocorrência, e, em razão disso, a agride causando-lhe lesão corporal grave. Nessa situação hipotética, Dênis:

a) Responderá por lesão corporal grave, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.

b) Responderá por lesão corporal grave, com pena de reclusão de 2 a 8 anos.

c) Responderá por lesão corporal grave, com diminuição de pena do art. 129, §4°, CP.

d) Responderá por lesão corporal grave, com aumento de pena de 1/3 a 2/3.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Responderá por lesão corporal grave, com aumento de pena da metade.

Comentários:

No caso em tela, Denis cometeu o crime de lesão corporal grave, com pena de reclusão de 1 a 5 anos conforme determina a lei.

> *Lesão corporal*
>
> *Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:*
>
> *Lesão corporal de natureza grave*
>
> *§ 1º Se resulta:*
>
> *I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;*
>
> *II - perigo de vida;*
>
> *III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;*
>
> *IV - aceleração de parto:*
>
> *Pena - reclusão, de um a cinco anos.*

No entanto, pelo fato de ter cometido o crime contra a cônjuge do Policial Civil, em razão da função deste, Dênis terá o aumento de pena de 1/3 a 2/3, a teor do que dispõe o §12º do art. 129.

> *§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos* arts. 142 *e* 144 da Constituição Federal, *integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.* (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)

Noutro giro, descabe falar na aplicação da lesão privilegiada do §4º do referido artigo, visto que a situação não se enquadra ao texto legal. Veja.

> *Diminuição de pena*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.*

No caso, o caso pode ser considerado como motivo de relevante valor social ou moral e, não se pode dizer que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguia a injusta provocação da vítima.

Portanto, o agente responderá pela lesão corporal grave com o aumento de pena previsto no art. 129, §12° do CP.

GABARITO LETRA D.

9. No que tange aos crimes contra a honra, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I - O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou a injúria, mesmo que indiretamente.

II – Admite-se exceção da verdade no caso de crime de difamação quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

III – Aumenta-se de um terço a pena do crime de calúnia se praticado por meio que facilite a sua divulgação.

IV - Aumenta-se de um terço a pena do crime de injúria se praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

V - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da difamação, fica isento de pena.

VI – Em quaisquer hipóteses, os crimes contra a honra se procedem mediante queixa.

Está correto o que se afirma em:

a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III, V e VI

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) II, III e V

e) III, V e VI

Comentários

I – ERRADA. O CP fala em provocar DIRETAMENTE a injúria.

> *Injúria*
>
> *Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:*
>
> *Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.*
>
> *§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:*
>
> *I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;*

II – CERTA.

> *Difamação*
>
> *Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:*
>
> *Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.*
>
> *Exceção da verdade*
>
> *Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.*

III – CERTA. Vide art. 141 do CP.

IV – ERRADA. Vide art. 141 do CP.

> *Disposições comuns*
>
> *Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:*
>
> *I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;*
>
> *II - contra funcionário público, em razão de suas funções;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. (Incluído pela Lei n° 10.741, de 2003)

Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.

V – CERTA.

Retratação

Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. (Incluído pela Lei n° 13.188, de 2015)

VI – ERRADA.

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2°, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei n° 12.033. de 2009)

GABARITO LETRA D.

10. Acerca dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta:

a) O crime de injúria atenta contra a honra objetiva da vítima.

b) É criminalmente punível a difamação contra mortos.

c) Para configuração da calúnia, a imputação de crime não precisa ser falsa.

d) O crime de calúnia admite exceção da verdade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A difamação atenta contra a honra subjetiva da vítima.

Comentários

a) e e) ERRADAS. A injúria atenta contra a honra subjetiva da vítima. Diferentemente, a calúnia e a difamação atentam contra a honra objetiva.
b) ERRADA. A difamação contra mortos não é criminalmente punível, diferentemente da calúnia:

> *Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:*
>
> *Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.*
>
> *§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.*

c) ERRADA. Como se depreende da leitura do caput do art. 138, a imputação precisa ser falsa, até porque a calúnia admite exceção da verdade (assertiva D correta), que é a possibilidade jurídica dada ao agente de provar que o fato que imputou a outrem é verdadeira, observada as disposições do art. 138, §3º do CP.

GABARITO LETRA D.

6. GABARITO

1. Letra E
2. Letra D
3. Letra C
4. Letra B
5. Letra A
6. Letra D
7. Letra C
8. Letra D
9. Letra D
10. Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.